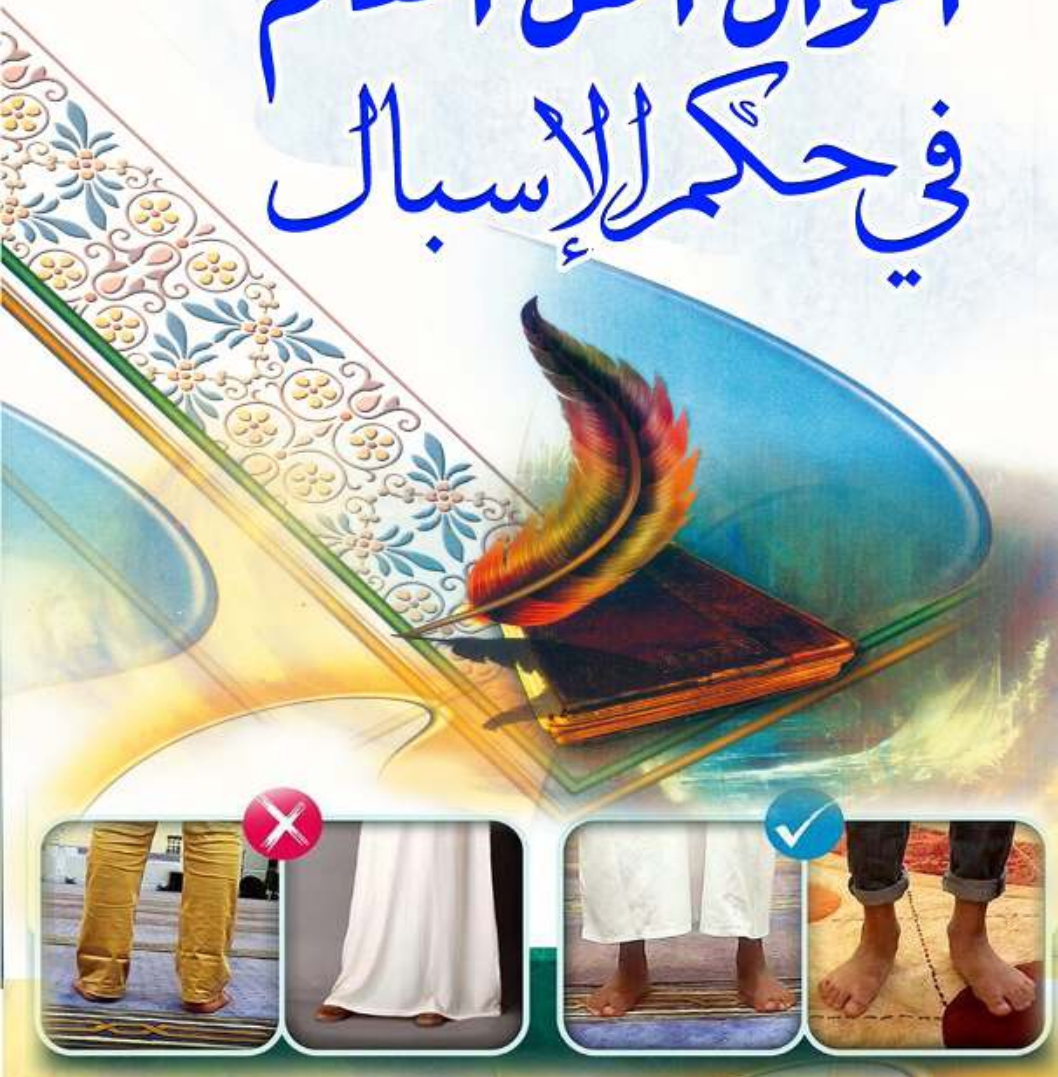
أقوال أهل العلم في حكم الإسبال



كتبه
د. عثمان علي فارح

أقوال أهل العلم
في حكم الإسبال

إعداد

د. عثمان علي فارح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين، أما بعد،

فقد شرفني الله بتدريس شرح جلال الدين المحلي على الورقات، وكان يوازي الدرس النظري درس آخر عملي؛ لأن ذلك أدعى إلى استيعاب الدرس بشكل أفضل، تناولنا في أحد الدروس كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة ظاهريا، فكلفت الإخوة الدارسين ببحث يعرض لبيان طريقة إزالة التعارض بين الأحاديث الواردة في الاسبال، وفي أثناء الحوار والمناقشة ذكرت أن جمهور العلماء يرون أن الأحاديث المطلقة تحمل على المقيدة بالخيلاء، ثم علمت أن بعض الإخوة الذين سمعوا ذلك استشكلوا نسبة ذلك القول إلى الجمهور، حيث أن القول المشهور لدى بعضهم حرمة الإسبال مطلقا، وربما يظن بعضهم أن القول بعدم حرمة الإسبال بغير خيلاء قول خارج عن الأقوال المعتبرة، فا حببت ذكر أقوال أهل العلم في المسألة -بشيء من الاختصار والإيجاز- لعل الله أن ينفع به. فأقول مستعينا بالله:

تعريف الإسبال

الإسبال في اللغة: الإرسال، يقال: أسبل الفرس ذنبه أرسله، وأسبل فلان ثيابه: إذا طولها وأرسلها إلى الأرض، وامرأة مسبل أسبلت ذيلها [١].

وفي الشرع: لا يخرج عن معناه اللغوي، فلهذا قال ابن الأثير (ت: ٦٠٦هـ): «المسبل إزاره» هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا، وقد تكرر ذكر الإسبال في الحديث، وكله بهذا المعنى [٢].

حكمه

للإسبال ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون فيما تلبسه النساء، وحكمه الجواز؛ لحديث أُمّ سلمة زوج النبيِّ ﷺ، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن ذيول النساء؟ فقال: «**شبرا**». فقلت: إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله، قال: «**فذراع، لا تزدن عليه**» أخرجه أحمد [٣] بإسناد حسن.

وقد حكى القاضي عياض (ت: ٥٤٤ هـ) :الإجماع على أن المنع من الإسبال إنما هو في حق الرجال دون النساء [٤].

---

(١) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٣٠٣) للأزهري، ومقاييس اللغة (٨/ ٥٠٦) لابن فارس.

(٢) النهاية (٢/ ٣٣٩).

(٣) المسند (٢٦٦٣٦).

(٤) الإكمال (٦/ ٣٠٥).

الثانية: أن يكون فيما يلبسه الرجال كالقميص والسروال والمشلح والعمامة والطيلسان والرداء والشملة وقصد به الخيلاء، وحكمه أنه محرم؛ لورود النهي عنه في أحاديث كثيرة بل صرح غير واحد من أهل العلم بأنه من الكبائر، ومن هؤلاء الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) [١] وابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)[٢] وابن حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤هـ) [٣].

الثالثة: أن يكون فيما يلبسه الرجال ولم يقصد به الخيلاء، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مكروه؛ لأنه ورد في النهي عن الاسبال أحاديث كثيرة جاء أكثرها مقيدا بالخيلاء في حين ورد بعضها خاليا عن التقييد، فحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول؛ لاتحاد السبب (وهو الإسبال) والحكم (وهو الحرمة)، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال الحكيم الترمذي (ت: نحو ٣٢٠هـ): وعامة الأحاديث التي جاءت عن جر الإزار، إنما تدل على أن النهى مع الشرط، قال: «**من جر الإزار خيلاء**»؛ فدل هذا على أن النهى عن جر الإزار إذا كان خيلاء»[٤].

---

(١) الكبائر (٢١٥).

(٢) فتح الباري (١٠/ ٢٦٣).

(٣) الزاجر (٤١٠).

(٤) المنهيات (ص٥٢).

فمن الأحاديث المشتملة على التقييد حديث ابن عمر في البخاري[١] ومسلم[٢] قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ قَالَ مُوسَىٰ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلاَّ ثَوْبَه**».

وعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «**لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا**» أخرجه البخاري[٣] ومسلم[٤].

ومن الأحاديث التي لم يأت فيها التقييد حديث أبي ذر أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ**» أخرجه مسلم[٥] والترمذي[٦] وغيرهما.

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «**مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ**» أخرجه البخاري[٧] والنسائي[٨].

---

(١) (٣٦٦٥).
(٢) (٢٠٨٥).
(٣) (٥٧٨٨).
(٤) (٢٠٨٧).
(٥) (١٠٦).
(٦) (١٢١١).
(٧) (٥٧٨٧).
(٨) (٩٧٠٦).

قال النووي (ت:٦٧٦هـ): «وأما قوله ﷺ المسبل ازاره فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء، والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي ﷺ في ذلك لابي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال: «**لست منهم**» إذ كان جره لغير الخيلاء»[(١)].

وقال أبو العباس ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) بعدما ساق جملة من الأحاديث: «**وهذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال علىٰ وجه المخيلة، والمطلق منها محمول علىٰ المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة**»[(٢)].

ويقول الكرماني (ت: ٧٨٦هـ) في شرحه لحديث (ما أسفل من الكعبين فهو في النار): «**وهذا مطلق يجب حمله علىٰ المقيد وهو ما كان للخيلاء**»[(٣)].

---

(١) شرح مسلم (٢/ ١١٦).

(٢) شرح العمدة (٤/ ٣٦٥).

(٣) الكواكب الدراري (٢١/ ٥٥).

وهذه جملة من أقوال أهل العلم في ذلك

[المذهب الحنفي]

جاء في الفتاوى الهندية: «**إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه، كذا في الغرائب**»(١).

[المذهب المالكي]

أورد ابن رشد الجد (ت: ٤٥٠هـ) بلاغا لمالك أن عاملًا لعمر بن عبد العزيز على اليمن، ارتدى ببُردة، وكانت طويلة فانجرت من خلفه، فقيل له: ارفع ارفع، ثم قال ابن رشد: «إنما قيل له: ارفع؛ لما انجرت خلفه، لقول النبي ﷺ: «**لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَه بَطَراً**»، فطول الرداء مكروه، مخافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه. **وقد جاء النهي عن ذلك لمن فعله بَطراً**، فالتوقي من ذلك على كل حال من الأمر الذي ينبغي، وبالله التوفيق»(٢).

وأشار ابن العربي (ت: ٥٤٣هـ) إلى أنه قول المالكية، ساق حديث ابن عباس في إرخاءه إزاره من قدام حتى يضرب على قدميه ورفعه إلى رسول الله ﷺ يفعله ثم قال: «قال علماؤنا: **انما جاء الوعيد فيمن يفعله خيلاء وتكبرا**، وابن عباس ينزه عن هذا، فكيف بالنبي ﷺ!»(٣).

---

(١) (٥/ ٣٣٣).

(٢) البيان والتحصيل (١٧/ ١١٦).

(٣) المسالك (٧/ ٢٨٩).

[المذهب الشافعي]

قال النووي: «يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء ويكره لغير الخيلاء نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب»[١].

[المذهب الحنبلي]

قال ابن قدامة (ت: ٦٢٠هـ): «ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي ﷺ أمر برفع الإزار. فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم، لأن النبي ﷺ قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) متفق عليه»[٢].

ثانيها: أنه لا بأس به، وهذا مروي عن أبي حنيفة ، ونقل ابن مفلح (ت: ٧٦٣هـ) عن صاحب المحيط من الحنفية: «وروي أن أبا حنيفة رَحِمَهُ ٱللَّهُ ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم»[٣].

وهو رواية عن أحمد، قال ابن المفلح: «وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله»[٤] ونقل عن شيخه ابن تيمية أنه اختار عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها.

---

(١) المجموع (٤/ ٤٥٤).

(٢) المغني (١/ ٤١٨).

(٣) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٥٢١).

(٤) الآداب (٣/ ٥٢١).

قال أبو العباس ابن تيمية [١] في سياق ذكره لدليل هذا القول: ومن لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي ﷺ لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وعن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود، ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة، وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك».

وعلى هذا يتنزل ما جاء عن ابن مسعود «**أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ حَمِشُ السَّاقَيْنِ**» أخرجه ابن أبي شيبة [٢] بإسناد جيد كما قاله الحافظ ابن حجر [٣].

وما روي عن عكرمة قال: «**رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيُرْسِلُ إِزَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، حَتَّىٰ تَقَعَ حَاشِيَتُهُمَا عَلَىٰ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، وَيَرْفَعُهُمَا مِنْ مُؤَخَّرِهِ**» أخرجه ابن أبي شيبة [٤] وإسناده حسن.

---

(١) شرح العمدة (٤/ ٣٦٥-٣٦٦).

(٢) المصنف (٢٥٣١٣).

(٣) الفتح (١٠/ ٢٦٤).

(٤) المصنف (٢٥٣٢٨).

وما صح عن أيوب السختياني أنه قال: «**كانت الشهرة فيما مضىٰ في تذييلها والشهرة اليوم في تقصيرها**» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه [١].

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن مهاجر ، قال: «**كَانَتْ قُمُصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَثِيَابُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشِّرَاكِ**»[٢] وإسناده صحيح.

ثالثها: أنه محرم وإن كان بغير خيلاء، للنهي عنه في الأحاديث المطلقة وللأحاديث التي فيها الأمر بالتشمير ولما ينتج عنه من المفاسد، وهو قول بعض أهل العلم كابن العربي، فإنه قال: «لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه؛ لأن النهي قد تناوله لفظا وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقال إني لست ممن يمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ، فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له، بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا»[٣].

لكن تقرير ابن العربي لم يكن محل قبول لدى عدد من العلماء، ومن هنا انتقد أبوزرعة العراقي عدم اعتبار ابن العربي للقيد الوارد في الأحاديث، فلما نقل كلامه عقّب عليه بقوله: «وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء كما تقدم والله أعلم»[٤].

---

(١) المصنف (١٩٩٩٢).

(٢) المصنف(٢٥٣٣٦).

(٣) عارضة الأحوذي (٧/ ٢٣٨).

(٤) طرح التثريب (٨/ ١٦٧).

والسبب الذي من أجله لم يأخذ ابن العربي بالتقييد بالخيلاء هو «أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس» قد تكفل الردّ عليه الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) فقال: «ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه: (وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة).

وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله ﷺ لأبي بكر: (إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله (فإنها من المخيلة) في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا.

والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله ﷺ لأبي بكر لما عرفت وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا وأعظم ما تمسك به حديث جابر.

وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة»[١].

وقد اعتذر الأمير الصنعاني (ت: ١١٨٢هـ) عن حمل الأحاديث المطلقة على المقيدة باختلاف العقوبة في الأولى (وهي عذاب ما نزل عن الكعبين بالنار) عن العقوبة في الثانية (وهي عدم نظر الله..) فقال: «وقد دلت الاحاديث على ان ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم. ودل على ان من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى ان عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم الا اذا كان للخيلاء كما يأتي بسطه ورده»[٢].

وتابعه عليه بعض أهل العلم المعاصرين، ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المعتبر في حمل المطلق على المقيد هو السبب والحكم، لا العقوبة الأخروية، فإن اتفقا فيهما وجب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول.

الوجه الثاني: أن العقوبات الواردة في الأحاديث ليست مختلفة كما بينها عدد من العلماء، ومن هؤلاء الشيخ سليمان الماجد في فتوى له حول هذه

---

(١) نيل الأوطار (٢/ ١١٢).

(٢) رسالة (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال) (ص ٢٦).

المسألة، قال – حفظه الله – «والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنسًا لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه ﷺ ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: «من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار» رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله ﷺ: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام» رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة؟

وقد تأيد هذا بالهدي العملي له ﷺ حين قال لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إنك لست ممن يفعله خيلاء»، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصًا بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضًا وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضًا؛ ففيه نظر؛ لأن

المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضًا، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل ﷺ عن ذكر هذين السببين إلىٰ ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدمًا، ولم يكن النبي ﷺ ليرضىٰ لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالىٰ له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (.. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات.) ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم...والله أعلم»[1].

وبعد استعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في هذه المسألة يرجى أن ينحلّ استشكال هؤلاء الإخوة ويتضح لهم أن المسألة خلافية، وأن جماهير أهل العلم من السلف والخلف فهموا من النصوص الواردة في ذلك أن مجاوزة الثوب للكعبين من غير خيلاء غير محرمة وإن لم تكن ممدوحة، وأن السنة في الثوب أن يكون من نصف الساق إلى الكعبين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه

د. عثمان علي فارح

عفا الله عنه

مقديشو ١٤٤٢/١/٢٥هـ - الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م

---

(1) http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-149136.htm

أقوال أهل العلم في حكم الإسبال



كتبه

د. عثمان علي فارح